

RECURSO CÍVEL Nº 5087844-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: EDVALDO GONCALO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e rejeitar os presentes Embargos. Sem custas e honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5087844-88.2024.4.02.5101

510015378667 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5087844-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: EDVALDO GONCALO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (evento 30), em detrimento do Acórdão contido no evento 25, apontando a ocorrência de suposta omissão no julgado, “a fim de que seja reconhecido o verdadeiro termo inicial para a contagem do prazo prescricional”, para fins de recomposição do saldo em conta PASEP.

É o breve relatório.

VOTO

No que diz respeito ao termo inicial para contagem do prazo prescricional, para fins de recomposição do saldo em conta PASEP, convém reproduzir o seguinte trecho do Acórdão (evento 25):

“... Isto posto, com base na teoria “actio nata”, o termo inicial do prazo prescricional - seja quinquenal em face da União Federal, ou decenal em detrimento do Banco do Brasil S/A - a ser observado é a data do conhecimento da suposta lesão, que no caso concreto ocorreu com o saque integral da conta PASEP efetuado em setembro/1989 (evento 1, extr6); e não da data de disponibilização dos extratos da conta PASEP.

Logo, como o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em outubro/2024 (evento 1), indubitavelmente, a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal e/ou decenal ...” (grifo desta Relatoria)

Noutras palavras, na medida em que “ao promover o saque em 25/09/1989, o autor foi surpreendido com uma quantia irrisória” (evento 1, inic1, fl. 06), o ora embargante, desde então, já possuía conhecimento do suposto direito violado, com base na teoria “actio nata”.

Entendimento diverso, subverteria a lógica de nascimento da pretensão autoral, além de gerar insegurança jurídica.

Sendo assim, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte autora, com relação ao julgado unânime desta Turma Recursal, não se prestando os Embargos, entretanto, a empresar efeitos infringentes ao julgado, sem ao menos ter ocorrido erro material.

Não se pode, além disso, vislumbrar uma suposta omissão, porque o sentido dos embargos de declaração é de sanar alguma inconsistência interna ao decisório, o que decididamente não ocorreu.

Por fim, nota-se que a ora embargante visa nada mais do que a revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração, *verbis*:

“Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.” (Julgados: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os presentes Embargos. Sem custas e honorários.